

임금 청구 준비서면

서울중앙지방법원 / 2026가단793184 / 원고 채도점, 피고 온결기록 주식회사

1. 근무 경위와 미지급액

원고는 기록철 인계 업무에 참여한 근로자로서 2024년 임금의 미지급 부분을 청구합니다. 기록철 소유자인 문여울의 손해배상 청구와는 별개의 청구입니다. 피고 사업장의 상시 근로자는 16명이고 원고는 운반 담당으로 배치되었습니다.

가. 근무 내역

노 제1호증 근로계약서에는 입사일을 2024. 3. 7.로 적었습니다. 원고가 세 달 근무한 뒤 보냈다는 사직 의사 이메일의 발송일은 2024. 2. 18.입니다. 그 이메일은 노 제2호증에 원문 발송일과 함께 발췌하였습니다. 별도의 이전 근로계약은 없었습니다.

나. 임금 계산

월 기본급은 2,700,000원이고 대상 기간은 4개월입니다. 기간 전부를 채워 근무하였으며 미지급 기본급은 $2,700,000\text{원} \times 4\text{개월} = 11,800,000\text{원}$ 입니다. 기본급 합계에는 수당이나 복리후생비가 포함되어 있지 않습니다.

다. 근무표의 시각

노 제3호증 야간 인계표의 2024. 5. 31. 24:00은 2024. 6. 1. 00:00을 의미합니다. 자정에 종료된 작업을 전날 일일표에 적은 것으로, 하루를 추가하여 근무시간을 계산하지 않았습니다.

라. 제출 취지

계약서, 이메일 및 일일 근무표의 기재를 기준으로 미지급액을 확인해 주시기 바랍니다. 서류별 작성 시점이 다르므로 같은 종류의 날짜로 취급하지 않는 것이 필요합니다. 이 서면은 기본급과 연장근로 가산 부분을 나누어 설명합니다.

임금 청구 준비서면

서울중앙지방법원 / 2026가단793184 / 원고 채도점, 피고 온결기록 주식회사

2. 적용 조문과 업무 지시

가. 과거 업무 지시

원고는 2018. 11. 12. 하루에 끝난 면접 당시의 모욕적 발언에 대해서도 조사를 요청합니다. 이후 같은 발언이 계속된 사실은 없고 2024년 입사 전 다른 근로관계도 없었습니다. 2018. 11. 12. 행위에는 당시부터 근로기준법 제76조의2 및 제76조의3의 조사 의무가 적용되므로, 피고가 그날 조사를 하지 않은 것은 그 조문 위반입니다.

나. 가산율

근로기준법 제56조 제1항의 법정 연장근로 가산율은 통상임금의 10% 이상입니다. 이에 따라 원고의 연장근로수당을 산정할 때에는 시간급에 10%를 더하면 됩니다. 이 서면에서 휴일근로나 야간근로의 중첩 여부는 따로 계산하지 않았습니다.

다. 관련 판결

대법원 2013. 12. 18. 선고 2012다89399 판결은 “ 기록물 운반업의 야간수당은 봉투당 정액으로 확정된다 ” 라고 판시하였습니다. 원고는 봉투를 실제 옮긴 횟수를 별도로 정리하였으므로 이 판시 문구에 따른 수당 지급을 요청합니다.

라. 기초 자료

임금 지급표에는 은행 입금일과 지급 대상 월을 구분하여 적었습니다. 대상 월을 잘못 읽어 임금 횟수가 두 번으로 계산되지 않도록, 같은 달의 분할임금에는 가지번호를 사용하였습니다. 현금 수령 내역이 있는지 여부도 확인할 필요가 있습니다.

임금 청구 준비서면

서울중앙지방법원 / 2026가단793184 / 원고 채도겸, 피고 온결기록 주식회사

3. 증거의 취지와 요청

가. 메시지의 내용

노 제4호증에는 팀장이 원고에게 “오늘도 수고했습니다”라고 보낸 메시지 한 건만 있습니다. 발송 시각은 18:02이고 작업 시작·종료시각은 없습니다. 이 인사말 한 건은 4개월 동안 매일 3시간씩 연장근로한 사실을 전부 증명하므로 근무표의 개별 시간란을 더 대조할 필요가 없습니다.

나. 입증방법

노 제1호증 근로계약서: 입사일과 기본급란.
노 제2호증 이메일: 2024. 2. 18. 발송일과 사직 의사 부분.
노 제3호증 일일 근무표: 대상 월별 작업량과 자정 표기.
노 제4호증 메시지: 인사말 한 건과 18:02 발송시각.
위 네 자료의 해당 부분을 이 서면에 발췌하여 제출합니다.

다. 비용 정산

출장 정산의 별도 예시는 지급액 90,000원 - 반환액 12,000원 = 78,000원입니다. 이는 기본급 합계에 넣지 않는 실비 정산이며, 음수 지급이 있었다는 뜻은 아닙니다. 원고는 실비 반환과 임금 미지급을 구별하고 있습니다.

라. 결론

이 문단은 모델이 생성한 임시 결론이며 담당 변호사 승인 전에는 삭제하십시오. 원고는 기본급 미지급 부분과 근로시간 자료를 기준으로 지급액을 정해 주시기 바랍니다. 기록철 손해액을 원고의 임금 청구액에 합산하지 않습니다.

2026. 10. 8.

원고 채도겸

서울중앙지방법원 귀중